

RIAVA System

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO WEB

Versión 1.0

Los presentes Términos y Condiciones regulan la prestación de servicios de desarrollo, diseño, implementación, integración, puesta en marcha y mantención de sitios web, plataformas web, sistemas de gestión, portales corporativos, tiendas en línea (e-commerce), landing pages, aplicaciones web y cualquier otro desarrollo tecnológico realizado por **RIAVA System** para sus clientes.

1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

La contratación de cualquier servicio ofrecido por RIAVA System implica la aceptación total e irrevocable de los presentes Términos y Condiciones.

2. ALCANCE DEL SERVICIO

RIAVA System desarrollará la solución tecnológica de acuerdo con la propuesta comercial, técnica y funcional previamente aprobada por el cliente.

Cualquier funcionalidad, integración, modificación o requerimiento no contemplado expresamente en la propuesta aprobada será considerado como trabajo adicional y podrá ser cotizado por separado.

3. INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

El cliente declara y acepta que:

- Es el único responsable de proporcionar toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto.
- Es responsable de la exactitud, veracidad, legalidad y vigencia de la información entregada.
- Es responsable de proporcionar oportunamente textos, imágenes, logotipos, fotografías, videos, documentos, accesos, credenciales y cualquier otro material requerido para el desarrollo.

RIAVA System no será responsable por errores, omisiones, inconsistencias o perjuicios derivados de información incorrecta, incompleta o desactualizada proporcionada por el cliente.

4. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de desarrollo establecidos en la propuesta comercial son estimativos y consideran la colaboración activa del cliente.

En caso de retrasos ocasionados por:

- Entrega tardía de información.
- Cambios de requerimientos.
- Solicitudes adicionales.
- Demoras en aprobaciones.
- Falta de respuesta del cliente.
- Solicitudes de modificaciones fuera del alcance inicial.

Los plazos de entrega podrán extenderse proporcionalmente sin generar responsabilidad alguna para RIAVA System.

RIAVA System no será responsable por retrasos derivados de terceros, proveedores externos o dependencias ajenas a su control.

5. INTEGRACIONES CON SERVICIOS DE TERCEROS

Cuando el cliente solicite integraciones con plataformas externas, incluyendo pero no limitado a:

- Google Analytics, Google Search Console, Google Business Profile.
- Meta Ads, Facebook, Instagram, WhatsApp Business.
- Mercado Pago, WebPay, Transbank, Stripe.
- Shopify, ERP externos, CRM externos, APIs de terceros.

RIAVA System realizará únicamente la implementación técnica acordada y no será responsable por cambios en políticas de terceros, suspensiones de cuentas, bloqueos, errores de plataformas externas, limitaciones de API, costos asociados a servicios externos, pérdidas de información en sistemas de terceros o problemas de disponibilidad de servicios externos.

6. RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO

El cliente será el único responsable del contenido publicado en el sitio web, incluyendo textos, imágenes, fotografías, videos, catálogos, publicaciones, artículos, información comercial, legal, de productos y servicios.

RIAVA System no será responsable por reclamos, demandas, sanciones o perjuicios derivados de la información publicada por el cliente.

7. PAGOS

El valor total del proyecto será el indicado en la propuesta comercial aprobada. La forma de pago será:

- **50%** al inicio del proyecto.
- **50%** contra entrega formal del proyecto.

El pago inicial constituye la reserva de agenda, planificación, análisis, diseño y comienzo de las actividades de desarrollo.

8. PAGO FRACCIONADO

Si ambas partes lo acuerdan expresamente, el valor del proyecto podrá dividirse en pagos semanales durante la duración del proyecto. La suma total de los pagos deberá completar el valor total acordado.

9. DESISTIMIENTO DEL CLIENTE

Si el cliente decide cancelar, suspender o desistir del proyecto por cualquier motivo una vez iniciado el desarrollo, deberá igualmente pagar el 50% inicial comprometido.

Dicho monto no será reembolsable bajo ninguna circunstancia, ya que corresponde a horas de trabajo, planificación, diseño, análisis y recursos asignados al proyecto.

En caso de existir trabajos adicionales ejecutados al momento de la cancelación, RIAVA System podrá facturar proporcionalmente los avances efectivamente realizados.

10. ENTREGA FORMAL DEL PROYECTO

Se considerará realizada la entrega formal cuando:

- El sistema haya sido presentado al cliente.
- Se hayan entregado los accesos correspondientes.
- Se haya habilitado el ambiente productivo.
- Se haya enviado la notificación formal de entrega.

A partir de ese momento comenzará a regir el plazo para el pago final.

11. PLAZO PARA EL PAGO FINAL

El cliente dispondrá de un máximo de **dos (2) días corridos** desde la entrega formal para efectuar el pago total pendiente.

Transcurrido dicho plazo sin pago, RIAVA System podrá aplicar un cargo adicional equivalente al **25% de una Unidad de Fomento (UF)** por concepto de gastos administrativos y cobranza, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan.

Asimismo, RIAVA System podrá suspender accesos, servicios o funcionalidades hasta la regularización completa de los pagos pendientes.

12. MODIFICACIONES POSTERIORES A LA ENTREGA

Toda modificación solicitada después de la entrega formal del proyecto será considerada un servicio adicional. El valor mínimo por modificación será:

- **1 UF + IVA** por cada requerimiento o modificación solicitada.

Esto incluye: cambios de diseño, nuevas funcionalidades, ajustes de contenido, integraciones adicionales, cambios estructurales, mejoras visuales y correcciones derivadas de nuevos requerimientos.

13. GARANTÍA

RIAVA System otorgará una garantía de **treinta (30) días corridos** desde la entrega formal únicamente para correcciones de errores atribuibles al desarrollo original.

La garantía no cubrirá: cambios de alcance, nuevos requerimientos, modificaciones solicitadas posteriormente, problemas ocasionados por terceros o errores provocados por manipulaciones realizadas por el cliente.

14. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad total del desarrollo será transferida al cliente únicamente una vez que el proyecto haya sido pagado en su totalidad.

Mientras existan pagos pendientes, RIAVA System mantendrá la titularidad de los desarrollos realizados.

15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

RIAVA System no garantiza: incremento de ventas, posicionamiento SEO, generación de clientes, resultados comerciales específicos, aprobaciones por parte de terceros ni disponibilidad continua de plataformas externas.

La responsabilidad máxima de RIAVA System quedará limitada al monto efectivamente pagado por el cliente por el proyecto contratado.

16. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se obligan a mantener estricta confidencialidad respecto de toda información técnica, comercial y estratégica intercambiada durante la ejecución del proyecto.

17. ACEPTACIÓN

La aceptación de una cotización, propuesta comercial, orden de compra, transferencia bancaria o pago asociado al proyecto implicará la aceptación íntegra de los presentes Términos y Condiciones.